



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. שמעון ויינר
 2. קלקס דוד
 3. פייט סייג רחל
 4. פייט שחטר מרלין
 5. ברגר יעקב
 6. ברגר עידו
 7. אלדובי יצחק
 8. שטיינמץ משה
 9. גוטמן ברק
 10. גוטמן שטיינמץ שרית
 11. פרידמן יוסף פנחס
- באמצעות ב"כ: עו"ד איריס אדרי
כינור 24, אשדוד
טל': 0542212672 פקס: 153542212672

נגד

הנתבעים:

1. יפה אילנה
באמצעות ב"כ: עו"ד קורן מנחם
מבוא גרופית 4 תל אביב
טל': 0508364137 פקס: 1537755458
2. רוסנו ישי - נמחק (פט"ד מיום 13.4.2021)

פסק דין משלים

1. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב מהר"ל 20 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 58 בגוש 6955 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 10 דירות. התובעים הם בעלים של 9 דירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בבית המשותף (להלן - "התובעים"). הנתבעת 1, יפה אילנה, היא בעלים של דירה בבית המשותף המצויה בקומת הגג (להלן - "הנתבעת").
2. ביום 13.4.2021 ניתן פסק דין חלקי, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, במרבית המחלוקות שניטשו בין הצדדים מושא התביעה דנן. בכלל זאת, ניתן צו עשה המורה סילוק יד הנתבעת ומי מטעמה משטח גג הבית המשותף כהגדרתו בפסק הדין, תוך השבת המצב לקדמותו במלואו, וכן ניתן צו עשה המורה לנתבעת למסור עותק מפתח דלת הגישה לגג הבית המשותף המצוי ברשותה, לידי נציגות הבית המשותף.
3. אשר למחלוקת שעניינה נזקי רטיבות נטענים בדירות התובעים 8-11 ומתן צו עשה המורה לנתבעת לתקן ליקויים בדירתה הגורמים לנזקים אלה, הורתי בהחלטה ממועד הדיון מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירות התובעים, והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירת הנתבעת, ולתיקון הנזקים בדירות התובעים לצורך השבת מצבן הפיסי לקדמותו.
4. אשר לסעד למתן צו עשה המורה לנתבעת להשיב מצב דירתה לקדמותו כך שלא תהא מפוצלת ל-9 יחידות דיור נפרדות ותסגרנה דלתות יציאה לגג שהותקנו בדירה שלא כדין, כנטען, הורתי ביקור בבית המשותף במעמד הצדדים.
5. ביום 22.6.2021 קיימתי ביקור בבית המשותף, במעמד הצדדים, במסגרתו צפיתי בדירת הנתבעת ונוכחתי כי זו מחולקת ל-9 יחידות דיור נפרדות, כאשר לכל יחידה דלת נפרדת, חדר שירותים ורחצה וכן שטח המיועד למטבח (בחלקן מטבח ארעי-מאולתר). עוד נוכחתי לראות כי מדירת הנתבעת, על יחידותיה הנפרדות, 5 דלתות יציאה לגג הבית המשותף.
6. ביני וביני, ניתנה חוות דעת המומחה מיום 24.5.2021 לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 5.5.2021.
7. ביום 30.6.2021 ניתן פסק דין חלקי, בהסכמת הנתבעת, במחלוקת שעניינה נזקי הרטיבות בדירות התובעים 8-11. בהתאם לפסק הדין, ניתן צו עשה המורה חיוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הנתבעת לתקן ליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה וכמפורט בפסק הדין, וכן נקבע חיוב הנתבעת לשלם לתובעים חלקה היחסי בעלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירות התובעים, כמפורט בחוות דעת המומחה.
8. אשר לסעד שנותר להכרעה - מתן צו עשה המורה לנתבעת להשיב מצב דירתה לקדמותו כך שלא תהא מפוצלת ל-9 יחידות דיור נפרדות ותסגרנה דלתות יציאה לגג שהותקנו בדירה - הודיעוני הצדדים רצונם המשותף לקדם פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, העשוי לייתר בירור סעד זה. בהתאם, נתתי בידי הצדדים ארכה ליתן עמדתם בעניין, אם לאו, מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן לבירור מחלוקת זו.
9. לנוכח עמדות הצדדים בכתב בעניין המחלוקת שנותרה להכרעה, דלעיל, הורתי ישיבת קדם משפט נוספת, אשר התקיימה לפניי ביום 20.12.2021.
10. במסגרת ישיבה זו, ניתן פסק דין, בהסכמת הצדדים, לפיו בכפוף לחתימת הנתבעת על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, אשר נחתם בין התובעים לבין חברת התחדשות אורבנית בע"מ, יימחק הסעד שנותר להכרעה וכל צד יישא בהוצאותיו. עוד בהתאם לפסק הדין, ככל שהנתבעת לא תחתום על ההסכם, ניתן צו עשה המורה לנתבעת להשיב מצב הפתחים החיצוניים שבדירתה הפונים לגג כך שיהיו בהתאם להיתר הבניה שניתן לבית המשותף עובר לאכלוסו. זאת, למעט הפתח הפונה ל"מרפסת הצמודה לדירת הנתבעת" כהגדרתו בפסק הדין החלקי מיום 13.4.2021, אשר יותר על כנו תוך שהצדדים שומרים על מלוא טענותיהם לרבות לעניין הגשת תביעה מתאימה. עוד בהתאם לפסק הדין, ככל שתהא מחלוקת באשר לפרשנות היתר הבניה לעניין היות הפתח מדירת הנתבעת 'חלון' או 'דלת' וגודלו, ימונה מומחה מכריע מטעם המפקחת על רישום מקרקעין (להלן - "מומחה מכריע") ליתן חוות דעת מכרעת, אשר תחייב הצדדים. המומחה יוסיף ויקבע בחוות הדעת האם חדרי השירותים בדירת הנתבעת הותקנו בהתאם להוראות התקן הישראלי. הנתבעת תפעל בהתאם לחוות הדעת הן לעניין התאמת הפתחים הקיימים בדירתה להיתר הבניה, הן לעניין ביצוע התאמות ותיקונים בחדרי השירותים בדירה, בהתאם לחוות דעת המומחה ולמועדים כקבוע בפסק הדין. בנסיבות אלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- וכפי הודעה שיגישו התובעים לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, ישלימו הצדדים טיעוניהם לעניין הוצאות משפט.
11. ביום 31.1.2022 הודיעו התובעים כי הנתבעת לא חתמה על ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, ולפיכך, עומדים על מינוי מומחה מכריע בהתאם לפסק הדין מיום 20.12.2021 ועל פסיקת הוצאות משפט.
12. בתגובת מיום 7.2.2022 אישרה הנתבעת כי היא לא חתמה על ההסכם, ועתרה למינוי מומחה מכריע בהתאם לפסק הדין ולהשלמת טיעון לעניין הוצאות משפט.
13. בהחלטה מיום 8.2.2022 הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות משפט.
14. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.
15. בהתאם לפסק הדין מיום 20.12.2021, הנני להורות מינוי מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין צבי רון, מדרך בן גוריון 1 בני ברק (מגדלי ב.ס.ר. 2 קומה 18), טלפון נייד: 03-5707030, טלפון נייד: 050-5249711, דוא"ל: zron1@bezeqint.net, מומחה מכריע (להלן - "המומחה").
16. המומחה ייתן חוות דעת בשאלות הבאות:
- א. האם הפתחים הפונים לגג הבית המשותף בדירת הנתבעת, למעט פתח הפונה "למרפסת הצמודה לדירה" (כהגדרתו בפסק הדין החלקי מיום 13.4.2021), הם בהתאם להיתר הבניה שניתן לבית המשותף עובר לאכלוסו, לרבות לעניין גודל כל פתח.
- ב. ככל שלא, יפרט המומחה ביחס לכל פתח שנמצא שאינו בהתאמה להיתר הבניה, מה צריך להיות סוג הפתח (חלון/דלת), גודלו ומיקומו בהתאם להיתר הבניה.
- ג. מהן העבודות הדרושות לצורך השבת המצב הפיסי לקדמותו ביחס לפתחים הפונים לגג בדירת הנתבעת, בהתאם להיתר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ד. האם חדרי השירותים בדירת הנתבעת הותקנו בהתאם להוראות התקן הישראלי.
- ה. ככל שלא, יפרט המומחה ביחס לכל חדר שירותים העבודות הדרושות לצורך התאמתו להוראות התקן הישראלי.
17. המומחה יבקר בבית המשותף ובדירת הנתבעת, בנוכחות הצדדים או נציגיהם, לאחר תיאום טלפוני של מועד הביקור. הביקור יתקיים בתוך 30 ימים מהיום. במסגרת הביקור יבצע המומחה מלוא הבדיקות הדרושות על פי שיקול דעתו המקצועי.
18. המומחה יוכל להיעזר בצדדים לבירור נתונים ועובדות לקראת מתן חוות דעתו, והצדדים יהיו רשאים להגיש למומחה חוות דעת קודמות המצויות בידם, תרשימים, תמונות, או כל מסמך אחר שלדעתם עשוי להיות רלוונטי.
19. עובר לביקור המומחה בבית המשותף ומיד עם דרישתו בכתב, יסדירו הצדדים שכר טרחת המומחה ויישאו בשכר זה בחלקים שווים (התובעים - 1/2 והנתבעת - 1/2), מימון ביניים. ככל שחוות דעת המומחה תדגים אי התאמה בין הפתחים הפונים לגג בדירת הנתבעת לבין היתר הבניה שניתן עובר לאכלוס הבית המשותף אן היות חדרי השירותים בדירת הנתבעת שלא בהתאם להוראות התקן הישראלי, תשלם הנתבעת לתובעים מחצית עלות חוות הדעת כפי ששילמו למומחה המכריע עובר לביקורו בבית המשותף. זאת, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד מתן חוות דעת המומחה.
20. המומחה יגיש חוות הדעת לצדדים, בתוך 30 ימים ממועד ביקורו בבית המשותף.
21. הנתבעת תבצע מלוא העבודות הדרושות בהתאם לחוות דעת המומחה, בתוך 30 ימים ממועד מתן חוות הדעת. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע העבודות, תמציא הנתבעת לתובעים אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה במצורף לכתבי העבודות והחומרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אשר להוצאות משפט, מורנו הוראות הדין כי על בעל דין שהפסיד בהליך משפטי לשאת בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

23. במיושם לענייננו, בנסיבות דנן התקבלה התביעה ביחס לכל הסעדים, למעט הסעד למתן צו עשה המורה השבת מצב דירת הנתבעת לקדמותו ביחס לפתחים בדירה הפונים לגג הבית המשותף, אשר בעניינינו הוסכם מינוי מומחה מכריע מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמפורט בפסק דין זה. בנסיבות אלה, בנותני הדעת למהות הסכסוך ולסעדים שהתקבלו - הן סילוק יד הנתבעת משטח גג הבית המשותף, לרבות פינוי מתקנים, ציוד ומיטלטלין מגג זה לצורך השבת מצבו הפיסי לקדמותו, הן מתן צו עשה למסירת מפתחות דלת הגישה לגג למנוע שימוש ייחודי של הנתבעת ומי מטעמה בגג בהינתן כל פתחי היציאה אליו מדירתה, הן מתן צווי עשה לתיקון ליקויים בדירת הנתבעת ולפיצויה התובעים בגין נזקי רטיבות בדירותיהם בשל ליקויים אלה - בהסכמת הנתבעת, מקצתם אך לאחר מינוי מומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1029/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמו גם המחלוקת שנותרה להכרעה בהתאם לחוות דעת המומחה המכריע מושא פסק דין משלים זה, ובהתחשב במשאבים שנדרשו לתובעים לניהול התביעה, לרבות ישיבות קדם משפט וביקור שקיימתי בבית המשותף במעמד הצדדים, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך כולל של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

24. המזכירות תמציא למומחה פסק הדין, כתבי טענות הצדדים וכן מספרי הטלפון של הצדדים.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"ב, 27 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו